

ИП Петров Пётр Петрович, ИНН
770300000001
г. Москва, ул. Производственная, д. 7, оф. 3
От:
Иванова Мария Ивановна
100005, г. Москва, ул. Образцовая, д. 9, кв.
14
тел. +7 (999) 444-44-44
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и ИП Петров Пётр Петрович, ИНН 770300000001 заключён договор подряда № Р-2026/01 на выполнение работ: Ремонт ванной комнаты (укладка плитки, замена сантехники), стоимостью 145 000 руб. Работы сданы 14 февраля 2026 года.

В выполненной работе выявлены недостатки. Дата обнаружения: 18 февраля 2026 года.

Поверхность облицована плиткой с наличием неровностей высотой до пяти миллиметров; затирочное покрытие распределено неравномерно; отдельные элементы плитки повреждены в виде трещин при незначительном воздействии; смесительное устройство смонтировано под углом наклона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при обнаружении недостатков выполненной работы потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы; соответствующего уменьшения цены выполненной работы; возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или с помощью третьих лиц. На основании статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Согласно пункту 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 за каждый день просрочки устранения недостатков исполнитель уплачивает неустойку в размере трёх процентов цены выполнения работы.

За 101 дней с момента обнаружения недостатков неустойка составляет 145 000 руб. (3% × 145 000 руб. × 101 дней, не более стоимости работ, ст. 28 ч. 5 ЗоЗПП).

На основании изложенного прошу безвозмездно устранить выявленные недостатки в выполненной работе в течение десяти дней с даты получения настоящей претензии (статья 30 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1). Прошу также выплатить неустойку в размере 145 000 руб. В случае неисполнения требования в добровольном порядке оставляю за собой право обратиться с иском в суд. При удовлетворении судом требований с ответчика будет взыскан штраф в размере пятидесяти процентов от присуждённой суммы (статья 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1), а также компенсация морального вреда.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____